

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2217/2533

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
บริษัท พี.แอล.บราเดอร์ส จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 9, มาตรา 14

ป.พ.พ. มาตรา 291

นี้ตาม คำพิพากษาที่ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันรับผิดชอบ โจทก์โดยจำกัดวงเงิน ให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบนั้น จำเลยที่ 3 ต้องผูกพันชำระหนี้ในส่วนที่ตนต้อง รับผิดชอบจนกว่าจะชำระหนี้ส่วนที่ต้องรับผิดชอบครบหรือจนกว่าโจทก์จะได้ รับชำระหนี้ทั้งหมด เสร็จสิ้นแล้วเมื่อปรากฏว่าจำเลยที่ 3 ชำระหนี้ส่วนที่ตนต้อง รับผิดชอบยังไม่ครบและ โจทก์ยังมีได้รับชำระหนี้เสร็จสิ้น จำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นลูกหนี้ร่วมจึงต้อง ชำระหนี้ใน ส่วนที่ตน ยังต้อง รับผิดชอบ ตาม นัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 291.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามเป็นลูกหนี้โจทก์ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นซึ่ง พิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระหนี้ไถ่ถอนจำนองแก่โจทก์จำนวนเงิน 17,860,967.11 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 10 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันถัดจากวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2518 จนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ในต้นเงินเพียง 3,500,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 10 ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2518 จนกว่าจะชำระ

เสร็จเช่นเดียวกัน หากจำเลยทั้งสามไม่ชำระหรือชำระไม่ครบให้โจทก์ยึดทรัพย์
จำนองขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้หากได้เงินยังไม่ครบให้ยึดทรัพย์สินอื่นของ
จำเลยทั้งสามขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้ได้จนครบและให้จำเลยทั้งสามชำระค่า
ฤชาธรรมเนียมโดยกำหนดค่าทนายความ 10,000 บาทแทนโจทก์หลังจากนั้นจำเลย
ที่ 1 ได้นำเงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้แก่โจทก์ 600,000 บาท และโจทก์นำยึด
ที่ดินจำนองของจำเลยที่ 3 ขายทอดตลาดไปได้เงินสุทธิจำนวน 1,099,660 บาท
โจทก์นำยึดที่ดินจำนองของจำเลยที่ 2 ไร่ และจำเลยที่ 2 ได้ชำระหนี้ไถ่ถอนจำนอง
ไปในราคา 6,000,000 บาท และต่อมาวันที่ 30 มิถุนายน 2524 จำเลยที่ 1 ได้ชำระ
หนี้ให้แก่โจทก์อีกบางส่วนจำนวน 300,000 บาท จำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงยังคงเป็นหนี้
โจทก์จำนวน 21,174,884.09 บาท หลังจากนั้นไม่ได้มีการชำระหนี้ให้แก่โจทก์อีก
จำเลยที่ 1 ที่ 2 ต้องรับผิดชอบชำระหนี้ตามคำพิพากษาพร้อมด้วยดอกเบี้ยรวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 30,837,527.33 บาท ส่วนจำเลยที่ 3 ต้องรับผิดชอบชำระหนี้ตามคำพิพากษาพร้อม
ด้วยดอกเบี้ยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,520,750.95 บาท ตามรายการคำนวณยอดหนี้
ตามคำพิพากษาท้ายฟ้อง จำเลยทั้งสามเป็นหนี้โจทก์ตามคำพิพากษาถึงที่สุดเป็น
จำนวนแน่นอนเกินกว่าห้าแสนบาท และไม่มีทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะพึงยึด
มาชำระหนี้ให้แก่โจทก์ได้จำเลยทั้งสามจึงเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ขอให้มีคำสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสามเด็ดขาด และพิพากษาให้จำเลยทั้งสามล้มละลาย

จำเลยที่ 1 ไม่ยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยที่ 2 ที่ 3 ชำระหนี้ในส่วน
ที่ผูกพันตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นแล้วเพราะตามคำพิพากษาดังกล่าวได้กำหนด
จำนวนหนี้ต้องรับผิดชอบไว้มิใช่รับผิดชอบทั้งหมดเต็มจำนวนในหนี้ของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2
ที่ 3 ได้ร่วมกันชำระหนี้ในส่วนของตนครบถ้วนแล้ว แต่โจทก์ไม่สุจริตกลับนำเงินที่
จำเลยที่ 2 ที่ 3 ชำระไปชดใช้แก่จำเลยที่ 1 จึงทำให้หนี้ของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ยังคงค้าง

ชำระ จึงเป็นยอดหนี้เท็จและไม่มีมูลที่จะฟ้องจำเลยที่ 2 ที่ 3 ได้ จำเลยที่ 2 ที่ 3 มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสามเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า หนี้ตามคำพิพากษากำหนดให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ในต้นเงิน 17,860,967.11 บาท กับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 10 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2518 จนกว่าจะชำระเสร็จ โดยจำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบในต้นเงินเพียง 3,500,000 บาท กับดอกเบี้ยในอัตราและระยะเวลาเดียวกันดังกล่าวฉะนั้นจำเลยที่ 3 จึงต้องผูกพันชำระหนี้ในส่วนที่จำเลยที่ 3 จะต้องรับผิดชอบ ทั้งนี้จนกว่าจะชำระหนี้ส่วนที่ต้องรับผิดชอบครบหรือจนกว่าโจทก์จะได้รับชำระหนี้ทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วเมื่อปรากฏว่าโจทก์ได้รับชำระหนี้โดยจำเลยที่ 1 ผ่อนชำระ 4 ครั้งเป็นเงิน 900,000 บาท และจำเลยที่ 2 ได้ถอนจำนองที่ดินของจำเลยที่ 2 เป็นเงิน 6,000,000 บาท แต่นำไปชำระหนี้ได้เพียงดอกเบี้ยส่วนหนึ่งของหนี้ที่ค้างชำระอยู่เท่านั้น จึงมีหนี้ที่จำเลยที่ 1 ยังคงค้างชำระทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องรวมทั้งสิ้น 30,878,527.32 บาท ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 4 ส่วนการขายทอดตลาดที่ดินของจำเลยที่ 3 ได้เงิน 1,099,660 บาท หักใช้หนี้ได้เฉพาะดอกเบี้ยในส่วนที่จำเลยที่ 3 ต้องรับผิดชอบแล้ว ยังคงค้างชำระต้นเงินและดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องเป็นเงิน 6,520,750.95 บาท ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 5 เมื่อโจทก์ยังมีหนี้ชำระหนี้เสร็จ

สิ้นแล้วจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นลูกหนี้ร่วมจึงต้องชำระหนี้ในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบจำนวน 6,520,750.95 บาท ทั้งนี้ตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ท่ที่ 291 จำเลยที่ 3 จึงยังไม่หลุดพ้นจากหนี้ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาของจำเลยที่ 3 ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-เดชา สุวรรณโณ-อัมพร เดชศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ